

【제 목】 : 홍보활동 업무처리 부적정(권고, 주의)

【내 용】

- 창원지원은 지역사회 내 인지도 제고 및 공공기관으로서의 사회적 가치 향상을 위해 매년 홍보계획을 수립하여 지역축제 등에서 홍보 활동을 실시하고 있으며, 【표 7】 ‘홍보활동 주요 내용’과 같이 2018년부터는 다변화된 홍보환경에 뉴미디어(카카오톡, 유튜브, 인스타그램 등)를 활용한 홍보 등 맞춤형 홍보활동을 추진해 오고 있다.

【표 7】 홍보 활동 주요 내용

2017년 홍보 추진 계획 보고 (○부-1859, 2017.4.5.)	2018년 홍보 추진 계획 (○부-712, 2018.3.7.)	2019년 창원지원 홍보활동 추진계획 (○부-1796, 2019.3.19.)
○ 지자체 홍보 - 지자체 홈페이지 배너광고 - 전광판 영상홍보 ○ 대중매체 홍보 - 영화 스크린 광고 ○ 대국민 홍보 - 시내버스 외부광고 - 지역축제 홍보부스 운영 ○ 홍보기반 마련 - 보도자료 작성강좌 개설 - 언론기관 간담회	○ 뉴미디어 홍보 - 카카오톡 배너광고 - 유튜브 영상광고 - KTX 와이파이 광고 ○ 지자체 연계 홍보 - 버스정류장 정보알림판 - 전광판 영상 홍보 ○ 대국민 홍보 - 지역축제 홍보부스 운영 ○ 홍보기반 마련 - 언론기관 간담회	○ 뉴미디어 활용 - SNS 배너 광고 ○ 대국민 소통 - 홍보 서포터즈 운영 - 사회공헌 연계 홍보활동 - 지역행사 홍보부스 운영 ○ 지역사회 연계 - 공공게시판 현수막 게재 - 지역대학 인프라 활용 - 시내버스 외부 옥외 광고

- 문화체육관광부에서는 정부광고에 대한 공정성과 투명성 제고를 위해 「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」을 제정하여, 공공기관이 뉴미디어 등 국내외 홍보매체에 광고, 홍보 등을 하려는 경우 문화체육관광부 산하 ○○재단에 의뢰하도록 하고 있고,
- 이에 따라, 창원지원은 2018년부터 소셜 네트워크 서비스(SNS) 등을 통한 홍보를 ○○재단에 의뢰하여 진행하고 있다.

☞ **참고자료: 【정부기관 및 공공기관 등의 광고시행에 관한 법률】**

제5조(광고의뢰) 정부기관 등의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하여야 한다.

제10조(정부광고 업무의 위탁) ① 문화체육관광부장관은 필요하다고 인정하는 경우 제5조부터 제8조까지에 따른 정부광고 업무를 대통령령으로 정하는 기관이나 단체에 위탁할 수 있다.
② ~ ④ (생략)

- 한편, ○○재단은 「정부광고 시행절차」에 따라 광고물 제작이 필요하거나 종합광고(기획, 제작, PR, 온라인 및 SNS 활동, 이벤트 활동 등 모두 포함)인 경우 민간 광고제작사 등과 협업하여 광고, 홍보 등의 업무를 수행할 수 있으며,
- 민간 업체 선정은 광고를 의뢰하는 공공기관 등이 직접 하거나, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등을 준수하여 ○○재단이 할 수 있다.

☞ **참고자료: 【정부광고 시행절차】**

가. 민간과 협력 범위

- 정부기관 등이 문화체육관광부장관에게 정부광고를 요청하는 경우로서 **광고물 제작이 필요한 경우에는 민간 광고제작사 등을 선정하여 요청하거나 선정하여 줄 것을 함께 요청할 경우에 적용**
 - ※ 제작 지원만 의뢰해서는 안되며 반드시 홍보매체 정부광고 시행을 함께 의뢰
- 민간과 협력은 정부기관 등이 영 제3조제1항에 따라 홍보매체에 시행하는 **정부광고와 광고기획, 광고제작, 홍보(PR), 온라인 및 SNS 활동, 이벤트 및 프로모션 등을 함께 의뢰하는 종합광고의 경우에** 적용할 수 있음
 - ※ 홍보매체 정부광고 시행 관련 업무는 민간 협력 대상이 아니며 재단이 수행
- 수탁기관은 광고기획, 광고제작, 홍보(PR), 온라인 및 SNS 활동, 이벤트 및 프로모션, 효과조사 분야에서 민간과 협력하여 정부기관 등의 광고 업무를 수행할 수 있음
- 수탁기관은 정부기관 등으로부터 홍보매체에 흑백광고나 긴급 담화문시행을 위하여 광고물 제작을 요청받은 경우 전문 광고제작사와 협력하여 지원할 수 있음. 이 경우 제작 소요경비는 재단의 예산 범위이내에서 지원할 수 있음
- 재단은 제3항의 제작 지원을 위해 전문 광고제작사로 구성된 풀(Pool)을 운영할 수 있음
- 재단은 특별한 절차를 요하는 정부광고 업무 등에 필요하다고 인정하는 경우에 관련 업무를 수행할 수 있는 기관이나 단체와 협력할 수 있음

나. 민간과 협력 계약

- 수탁기관은 **민간과 협력 계약 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등을 준수**
- 입찰은 2개 업체 이상의 업체가 참가한 경우에만 유효하며 재차 통지에도 불구하고 참여 업체가 단일 업체인 경우는 기술과 가격에 대한적격 심사를 실시하여 선정

- 광고물 제작 등을 지원하기 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조의 수의계약에 의할 수 있는 경우에 한하여 적격사업자 풀(Pool, 이하 ‘풀’이라 한다)을 구성할 수 있음
- 특정 홍보매체의 지면이나 시간을 구매하기 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제23조 제1항 제1호에서 규정하는 계약의 성질 또는 목적에 비추어 특수한 설비·기술·자재·물품 또는 실적이 있는 자가 아니면 계약의 목적을 달성하기 곤란한 경우로서 입찰대상자가 10인 이내인 경우로 지명경쟁입찰에 부칠 수 있는 경우에 해당 사업자 풀을 운용할 수 있음
- 제3항 및 제4항의 풀에 참여를 희망하는 업체는 경쟁 입찰 통지 이전에 관련 법령에 따라 자격을 증명하는 서류를 제출하고 수탁기관의 장이정하는 방법에 따라 등록해야 함
- 수탁기관은 광고주의 요청이 있는 경우 입찰에 참여를 희망하는 업체를 대상으로 제안 설명회를 개최할 수 있음
- 수탁기관은 제3항 및 제4항의 경우를 제외하고는 나라장터 조달 입찰로 협력 업체를 선정
- 평가는 「협상에 의한 계약체결기준」 제7조의 규정에 따라 제안서 평가80%, 가격평가 20%를 원칙으로 하되 광고주의 요청에 따라 10점 범위내에서 가·감 조정할 수 있음. 타 평가에 필요한 사항은 수탁기관의 심사기준을 따름
- 수탁기관은 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따라 발주자로서원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게발전할 수 있도록 해야 함
- 수탁기관은 제작사가 한국방송협회, 방송사업자 등의 심의필을 완료한 제작물을 제출받아 홍보매체에 제공

- 따라서, 창원지원은 광고를 대행할 업체를 직접 선정하여 ○○재단에 의뢰하는 경우, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등을 준수하여 업체 선정 과정에서의 공정성과 투명성을 확보하여야 한다.
- 그런데, 창원지원에서 ○○재단에 의뢰하여 진행한 광고를 검토한 결과, 【표 8】 ‘광고대행 업체 선정 현황’과 같이 광고를 대행할 민간 업체를 직접 선정하면서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 또는 우리 원 「계약사무처리지침」등의 기준을 준용하지 않고 특정 업체를 지정한 사실을 확인하였다.

【표 8】 광고대행 업체 선정 현황

년도	광고 내용	대행업체	소요예산	광고의뢰일자
2018	KTX-wifi 연결화면 광고	□□	9,900,000원	2018. 3. 20.
	카카오톡 배너광고	○○	3,300,000원	2018. 3. 23.
	유튜브 인스트림 영상 광고	○○	8,300,000원	2018. 3. 23.
2019	SNS 배너광고	○○	8,500,000원	2019. 4. 17.
	시내버스 옥외광고	△△	9,553,500원	2019. 4. 17.

- 또한, 우리 원 「감사규정 시행세칙」에 따라 매 계획 수립 시 70만원을 초과하는 사업추진비를 지출하거나 총 금액이 1,000만원을 초과하는 예산을 지출 하는 경우, 최종결재권자의 결재에 앞서 그 업무의 적법성 · 타당성 등에 대한 검토를 위해 일상감사를 의뢰하도록 하고 있다.

☞ **참고자료: 【감사규정】**

제4조(감사의 종류) ① 감사는 종합감사, 특정감사, 일상감사, 재무감사, 복무감사 및 성과감사로 구분한다.
 ② · ③ (생략)
 ④ 일상감사는 주요정책의 집행·계약예산관리 업무 등에 대하여 최종결재권자의 결재에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토하고 의견을 제시하는 방법으로 실시하며, 그 세부절차와 범위 등에 관하여 필요한 사항은 시행세칙으로 정한다.
 ⑤ ~ ⑦ (생략)

☞ **참고자료: 【감사규정 시행세칙】**

제5조(일상감사 대상업무) ① 규정 제4조제4항에 따른 일상감사의 대상업무는 별표와 같다. (중략)
 ② (생략)

[별표] 일상감사의 범위(제5조 관련)

1. ~ 7. (생략)
 8. 아래의 각 목에 해당하는 예산 지출
 가. 매 계획 수립 시 총 금액이 1,000만원을 초과하는 경비 및 자본예산 지출. 다만, 다음의 경우는 제외한다. (중략)
 나. 매 계획 수립시 총 금액이 70만원을 초과하는 관서업무비(임직원에게 일정액으로 지급하는 관서업무비 제외) 및 사업추진비
 다.~마. (생략)
 9 ~ 12. (생략)

- 그런데, 창원지원은 【표 9】 ‘홍보계획 예산현황’과 같이 70만원을 초과하는 사업추진비 지출 및 1,000만원을 초과하는 예산 지출이 수반되는 홍보계획을 수립하면서 일상감사를 의뢰하지 않은 사실을 확인하였다.

【표 9】 홍보계획 예산현황

문 서 명	총 소요예산	사업추진비	문서번호	시행일자
2017년 홍보 추진 계획 보고	22,300천원	1,020천원	○부-1859	2017.4.5.
2018년 홍보 추진 계획	24,100천원	1,800천원	○부-712	2018.3.7.
2019년 창원지원 홍보활동 추진계획	22,450천원	-	○부-1796	2019.3.19.

【조치할 사항】

○ 창원지원장은

- ① ○○재단에 광고·홍보 업무를 의뢰하면서 대행 업체를 선정하는 경우, 업체 선정 절차 및 기준 등이 공정성과 투명성을 확보할 수 있도록 보완하시고,(권고)
- ② 향후 업무의 적법성·타당성 등에 대해 검토 받을 수 있도록 일상 감사를 의뢰하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바라며, 해당 직원들에게 주의조치 하시기 바랍니다.(주의)